



DACURADORIA

<https://www.tegconcursos.com.br/s/Q667xm>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tegconcursos.com.br/questoes/3342692

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - IN SEGES/ME nº 73/2022 - Licitação pelo Critério de Julgamento por Menor Preço ou Maior Desconto, na Forma Eletrônica, para a Contratação de Bens, Serviços e Obras

3201) À luz da IN/SEGES/ME n.º 73/2022 e da IN/SEGES/ME n.º 65/2021, julgue o item subsequente, relativo à licitação pelo critério de menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, e à pesquisa de preços.

Nas pesquisas de preços, de forma excepcional, pode ser admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/3342697

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - IN SEGES/ME nº 73/2022 - Licitação pelo Critério de Julgamento por Menor Preço ou Maior Desconto, na Forma Eletrônica, para a Contratação de Bens, Serviços e Obras

3202) À luz da IN/SEGES/ME n.º 73/2022 e da IN/SEGES/ME n.º 65/2021, julgue o item subsequente, relativo à licitação pelo critério de menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, e à pesquisa de preços.

Os lances intermediários são aqueles iguais ou inferiores ao menor já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior desconto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/3342702

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - IN SEGES/ME nº 73/2022 - Licitação pelo Critério de Julgamento por Menor Preço ou Maior Desconto, na Forma Eletrônica, para a Contratação de Bens, Serviços e Obras

3203) À luz da IN/SEGES/ME n.º 73/2022 e da IN/SEGES/ME n.º 65/2021, julgue o item subsequente, relativo à licitação pelo critério de menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, e à pesquisa de preços.

A pesquisa de preços deve ser materializada em documento que contenha, entre outros elementos, a descrição do objeto a ser contratado, a identificação do agente responsável, a caracterização das fontes consultadas e a série de preços coletados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/3342705

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - IN SEGES/ME nº 73/2022 - Licitação pelo Critério de Julgamento por Menor Preço ou Maior Desconto, na Forma Eletrônica, para a Contratação de Bens, Serviços e Obras

3204) À luz da IN/SEGES/ME n.º 73/2022 e da IN/SEGES/ME n.º 65/2021, julgue o item subsequente, relativo à licitação pelo critério de menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, e à pesquisa de preços.

No caso de bens e serviços em geral, a proposta cujo valor seja inferior a 60% do valor orçado pela administração pública constitui indício de inexecutabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3547050

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - IN SEGES/ME nº 73/2022 - Licitação pelo Critério de Julgamento por Menor Preço ou Maior Desconto, na Forma Eletrônica, para a Contratação de Bens, Serviços e Obras

3205) Com base no disposto na Instrução Normativa n.º 73/2020 e no Decreto n.º 11.531/2023 e suas alterações, julgue o item seguinte.

Em caso de inexigibilidade de licitação, se a empresa concorrente não tiver comercializado o objeto anteriormente, ela será excluída imediatamente do processo dada a impossibilidade de realizar a justificativa de preço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3597376

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Portaria MPOG nº 306/2001 - Sistema de Cotação Eletrônica de Preços - Módulo do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG)

3206) Julgue o item seguinte, acerca de processos participativos de gestão pública e transparência da administração pública, bem como do sistema integrado de administração de serviços gerais (SIASG).

A utilização do SIASG no âmbito da administração pública federal é facultada às unidades incumbidas da execução das atividades do sistema de serviços gerais nas autarquias e fundações públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3597377

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Portaria MPOG nº 306/2001 - Sistema de Cotação Eletrônica de Preços - Módulo do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG)

3207) Julgue o item seguinte, acerca de processos participativos de gestão pública e transparência da administração pública, bem como do sistema integrado de administração de serviços gerais (SIASG).

Os catálogos de materiais e serviços, o sistema de cadastramento unificado de fornecedores e o portal de compras governamentais são denominados módulos de compras públicas do SIASG, cujas funções se complementam na realização das licitações.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2891152

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Portaria MPOG nº 306/2001 - Sistema de Cotação Eletrônica de Preços - Módulo do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG)

3208) A Lei n.º 14.133/2021 estabelece o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI) como parâmetro para a estimativa do custo da contratação. Acerca desse sistema e das boas práticas de orçamentação, julgue o item seguinte.

No cálculo do custo da mão de obra, os encargos sociais incidentes variam conforme a unidade federativa considerada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793899

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021 - Governança das Contratações Públicas no Âmbito da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional

3209) Com referência a aquisições públicas e governança, julgue o item seguinte.

Os órgãos públicos municipais, ao estabelecerem seu planejamento de contratações públicas, devem atender às determinações da Portaria n.º 8.678/2021, que dispõe sobre a governança das contratações públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3289854

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Previdência/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamento Interno de Licitações e Contratações da FUNPRESP

3210) Com base no Estatuto da FUNPRESP-EXE, julgue o item que se segue.

A FUNPRESP-EXE submete-se à legislação federal referente a licitação e contratos administrativos aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3828831

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3211) Com base no Regulamento de Licitações e Contratos da TELEBRAS, julgue o item a seguir.

Todas as licitações ou contratações devem ser precedidas de adequado planejamento consolidado em projeto básico, anteprojeto de engenharia ou termo de referência aprovado pela Gerência Financeira e Orçamentária da TELEBRAS.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294647

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3212) Julgue o item a seguir, acerca da formalização e da fiscalização de contratos, conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET).

A atividade de fiscalização contratual deverá ser pautada por critérios razoáveis, considerando o nível de risco a ser enfrentado e os custos associados a ações de controle.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294650

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3213) Julgue o item a seguir, acerca da formalização e da fiscalização de contratos, conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET).

Na assinatura de contratos, o representante legal da empresa a ser contratada deverá comprovar que possui poderes para celebrar o ajuste, salvo se for de conhecimento público e notório que o signatário é proprietário ou gerente da empresa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294652

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3214) Julgue o item a seguir, acerca da formalização e da fiscalização de contratos, conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET).

A subcontratação somente será possível se a empresa subcontratada atender às exigências de habilitação impostas à contratada, no que couber, e desde que essa possibilidade esteja prevista em contrato, edital ou seus anexos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294657

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3215) Julgue o item a seguir, acerca da formalização e da fiscalização de contratos, conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET).

No âmbito do processo de acompanhamento e fiscalização de contratos, além do fiscal de contrato, atuarão também a Diretoria de Operações e Serviços Institucionais e Procuradoria Gerência Jurídica, quando couber.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294717

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3216) No tocante às cláusulas contratuais essenciais, julgue o item que se segue, conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET).

Garantias oferecidas para assegurar a plena execução do objeto contratual são cláusulas essenciais do contrato, ainda que não tenham sido exigidas pelo contratante.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294840

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3217) No tocante às cláusulas contratuais essenciais, julgue o item que se segue, conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET).

As cláusulas sobre objeto de contrato e seus elementos característicos, preço e condições de pagamento são obrigatórias, enquanto a cláusula sobre matriz de risco é facultativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294842

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3218) No tocante às cláusulas contratuais essenciais, julgue o item que se segue, conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET).

Cláusulas essenciais aplicam-se tanto a contratos decorrentes de processo licitatório como a oriundos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294844

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3219) No tocante às cláusulas contratuais essenciais, julgue o item que se segue, conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET).

A previsão de juros de mora decorrentes de inadimplemento de obrigação contratual constitui cláusula obrigatória em contratos celebrados pela Fundação InoversaSul.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294856

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3220) Com relação a alterações contratuais, julgue o item a seguir, conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET).

Em contratos sem previsão de preços unitários para obras ou serviços, não são permitidos acréscimos e supressões quantitativas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294858

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3221) Com relação a alterações contratuais, julgue o item a seguir, conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET).

Em determinadas circunstâncias, o projeto e o regime de execução da obra ou serviço podem ser objeto de alteração contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294882

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3222) Com relação a alterações contratuais, julgue o item a seguir, conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET).

Nas mesmas condições contratuais, em obras, serviços ou compras, podem ser realizados acréscimos e supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294884

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3223) Com relação a alterações contratuais, julgue o item a seguir, conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET).

Desde que seja mantido o valor inicial, é possível alterar o contrato para autorizar o pagamento antecipado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294893

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3224) À luz do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET), julgue o item a seguir, no que concerne a reajuste, revisão e repactuação de contratos.

Na alteração de preços de insumos e serviços a serem acrescidos no contrato, o percentual de desconto oferecido pela contratada na licitação ou no processo de contratação direta será reajustado na proporção da variação de preço

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294894

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3225) À luz do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET), julgue o item a seguir, no que concerne a reajuste, revisão e repactuação de contratos.

A alteração do valor contratual decorrente de reajuste de preços previsto no próprio contrato não caracteriza alteração contratual e pode ser registrada por simples apostila, dispensando-se a celebração de aditamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294903

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3226) À luz do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET), julgue o item a seguir, no que concerne a reajuste, revisão e repactuação de contratos.

O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ocorrerá na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3294904

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3227) À luz do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET), julgue o item a seguir, no que concerne a reajuste, revisão e repactuação de contratos.

A criação ou a elevação de tributos enseja a revisão do contrato para majoração de seu valor, mas a extinção ou redução daquele encargo não autoriza a revisão contratual para diminuir o valor de remuneração do contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3294906

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3228) Com base nas disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul acerca das garantias contratuais e da extinção de contratos, julgue o item a seguir.

No caso de consórcio, desde que integralmente satisfeita, a garantia do contrato poderá ser prestada pelo próprio consórcio ou por qualquer das consorciadas, independentemente da observância da regra da solidariedade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3294907

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3229) Com base nas disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul acerca das garantias contratuais e da extinção de contratos, julgue o item a seguir.

Os casos de rescisão do contrato serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo dispensados o contraditório e a ampla defesa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3294909

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3230) Com base nas disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul acerca das garantias contratuais e da extinção de contratos, julgue o item a seguir.

São decorrências da resolução do contrato por culpa da contratada a retenção integral dos créditos decorrentes do contrato e a execução da garantia contratual, para ressarcimento da Fundação InoversaSul dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3294910

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3231) Com base nas disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul acerca das garantias contratuais e da extinção de contratos, julgue o item a seguir.

Considera-se justa causa para rescisão do contrato por descumprimento de obrigação o fato de a contratada deixar de apresentar o comprovante de prestação de garantia ao fiscal do contrato no prazo previsto no edital ou no instrumento contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3294916

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3232) No que diz respeito às disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul sobre acompanhamento da execução contratual e registro e notificação de irregularidades, julgue o seguinte item.

Podem ser designados para a função de fiscal do contrato especialistas sem vínculo empregatício com a Fundação InoversaSul, quando o objeto contratual envolver questões de alta complexidade técnica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3294918

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3233) No que diz respeito às disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul sobre acompanhamento da execução contratual e registro e notificação de irregularidades, julgue o seguinte item.

No caso de cometimento de infração em procedimento licitatório, o processo administrativo deverá ser autuado e instruído pela diretoria demandante, que, por sua vez, deverá relatar à Diretoria de Operações e Serviços Institucionais a infração cometida pela contratada e indicar a sanção aplicável.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3294920

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3234) No que diz respeito às disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul sobre acompanhamento da execução contratual e registro e notificação de irregularidades, julgue o seguinte item.

As atividades de fiscalização contratual devem ser pautadas em critérios razoáveis, consoante o nível do risco a ser enfrentado e os custos associados às ações de controle.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294922

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3235) No que diz respeito às disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul sobre acompanhamento da execução contratual e registro e notificação de irregularidades, julgue o seguinte item.

Havendo indícios de descumprimento contratual, a Diretoria de Operações e Serviços Institucionais, após ouvir o fiscal do contrato, deverá encaminhar comunicação dos fatos à licitante ou à contratada, para que esta exerça seu direito ao contraditório e à ampla defesa mediante a apresentação de suas alegações, em até cinco dias úteis, a contar do recebimento da notificação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294924

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3236) No que diz respeito às disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul sobre acompanhamento da execução contratual e registro e notificação de irregularidades, julgue o seguinte item.

Eventuais penalidades aplicadas à contratada devem ser registradas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), conforme o caso, no prazo máximo de um ano após a data de celebração do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294926

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3237) No que diz respeito às disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul sobre acompanhamento da execução contratual e registro e notificação de irregularidades, julgue o seguinte item.

As sanções de advertência por escrito e de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Fundação InoversaSul não são cumulativas com a sanção de multa moratória e compensatória.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294928

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3238) No que diz respeito às disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul sobre acompanhamento da execução contratual e registro e notificação de irregularidades, julgue o seguinte item.

A garantia prestada pela contratada não pode ser utilizada para fins de quitação de multa a ela aplicada após regular processo administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3239) No que diz respeito às disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul sobre acompanhamento da execução contratual e registro e notificação de irregularidades, julgue o seguinte item.

O prazo da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Fundação InoversaSul inicia-se na data da aplicação dessa penalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3240) No que diz respeito às disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul sobre acompanhamento da execução contratual e registro e notificação de irregularidades, julgue o seguinte item.

A aplicação das sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul não impede o pagamento de indenização por perdas e danos e a apuração de responsabilidade, quando cabíveis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3241) No que diz respeito às disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul sobre acompanhamento da execução contratual e registro e notificação de irregularidades, julgue o seguinte item.

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade regem a aplicação de penalidades no âmbito dos contratos firmados com a Fundação InoversaSul.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3242) No que se refere à Lei n.º 13.303/2016 e ao Regulamento de Licitação, Contratos e Convênios (RLCC) da Embrapa, julgue o item a seguir.

Para a Embrapa, oportunidades de negócio consistem na implementação de ações de diferencial competitivo com vistas ao estabelecimento de alianças estratégicas, como, por exemplo, a formação de parcerias para o compartilhamento de suas infraestruturas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3243) Julgue o item a seguir, acerca de aquisições e contratos por empresas públicas.

Em caso de redução de custos das transações e ampliação da capacidade de negociação com fornecedores, é possível que a Embrapa realize contratações compartilhadas com outros órgãos da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3437642

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Gestão da Informação/Engenharia de Infraestrutura e Tecnologia da Informação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3244) Julgue o item a seguir, considerando a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet e os demais instrumentos normativos que regulam a publicidade e a segurança de redes de comunicação no Brasil.

De acordo com Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa, as contratações de bens e serviços de TI devem seguir resolução CGPAR, ou outra substituta, aplicável à administração pública federal, desde que não conflitem com a Lei das estatais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972824

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3245) Com base na Lei n.º 13.303/2016, no Regulamento de Licitações e Contratos da TELEBRAS (RELIC) e nas demais normas relativas a licitação e contratos, julgue o item subsecutivo.

A TELEBRAS poderá realizar acréscimo contratual, de forma unilateral, desde que isso se dê até o limite legal e que seja respeitado o equilíbrio econômico-financeiro da empresa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972825

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3246) Com base na Lei n.º 13.303/2016, no Regulamento de Licitações e Contratos da TELEBRAS (RELIC) e nas demais normas relativas a licitação e contratos, julgue o item subsecutivo.

Embora, pela Lei n.º 13.303/2016, a exigência de garantia contratual seja uma opção do gestor, a RELIC impõe que a TELEBRAS realize a exigência da referida garantia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972827

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3247) Com base na Lei n.º 13.303/2016, no Regulamento de Licitações e Contratos da TELEBRAS (RELIC) e nas demais normas relativas a licitação e contratos, julgue o item subsecutivo.

A TELEBRAS não aplicará a Lei n.º 13.303/2016 nem a RELIC para o compartilhamento ou o aluguel de fibras ópticas apagadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972828

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3248) Com base na Lei n.º 13.303/2016, no Regulamento de Licitações e Contratos da TELEBRAS (RELIC) e nas demais normas relativas a licitação e contratos, julgue o item subsecutivo.

Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a TELEBRAS deve aplicar sanção de suspensão temporária de participação em licitação, que impede que a contratada participe de certame de qualquer empresa pública federal, pelo prazo da sanção.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972995

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Auditoria/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3249) Com base no Regulamento de Licitações e Contratos da TELEBRAS (RELIC), julgue o item a seguir.

É vedado restringir a licitação a empresas pré-qualificadas, por diminuir a competitividade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972996

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Auditoria/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regulamentos de Licitações e Contratos de Outras Entidades (SEBRAE, ABDI, Telebras, etc.)

3250) Com base no Regulamento de Licitações e Contratos da TELEBRAS (RELIC), julgue o item a seguir.

É vedada a participação do pregoeiro na realização de pesquisa de mercado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3437549

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Resolução CGPAR nº 45/2022 - Orientações às Empresas Estatais Federais sobre Planejamento, Execução, Controle e Avaliação das Contratações de Bens e Serviços em Geral

3251) Julgue o item a seguir, acerca de aquisições e contratos por empresas públicas.

De acordo com a Resolução CGPAR n.º 45/2022, competem à Diretoria Executiva a aprovação da proposta de plano de contratações anual e a autorização para alterar o plano de contratações anual durante a sua execução.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3437550

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Resolução CGPAR nº 45/2022 - Orientações às Empresas Estatais Federais sobre Planejamento, Execução, Controle e Avaliação das Contratações de Bens e Serviços em Geral

3252) Julgue o item a seguir, acerca de aquisições e contratos por empresas públicas.

As contratações planejadas e não realizadas no decorrer do ano são automaticamente migradas para o plano do ano subsequente, conforme Resolução CGPAR n.º 45/2022.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3289642

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Administração e Planejamento/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3253) Julgue o item seguinte, relacionado ao Regulamento Interno de Licitações e Contratações da FUNPRES-P-EXE.

Nos casos de serviços continuados, é permitida como condição para habilitação a previsão em edital de exigência de apresentação de certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo que não exceda a 3 anos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3289643

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Administração e Planejamento/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3254) Julgue o item seguinte, relacionado ao Regulamento Interno de Licitações e Contratações da FUNPRES-P-EXE.

O referido regulamento disciplina as normas e procedimentos que devem ser observados pela FUNPRES-P-EXE para contratação de obras, serviços, inclusive de engenharia e publicidade, compras, alienações de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio e locações.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3289644

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Administração e Planejamento/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3255) Julgue o item seguinte, relacionado ao Regulamento Interno de Licitações e Contratações da FUNPRES-P-EXE.

Para os fins do regulamento em tela, considera-se dotação orçamentária a rubrica de disponibilização de recurso aprovado, ou em fase de aprovação, no orçamento para determinado exercício.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3289645

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Administração e Planejamento/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3256) Julgue o item seguinte, relacionado ao Regulamento Interno de Licitações e Contratações da FUNPRES-P-EXE.

São documentos relacionados à geração da demanda: a pesquisa de preço e os estudos técnicos preliminares.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3289646

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Administração e Planejamento/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3257) Julgue o item seguinte, relacionado ao Regulamento Interno de Licitações e Contratações da FUNPRES-P-EXE.

Entre as modalidades de licitação a serem utilizadas pela FUNPRES-P-EXE incluem-se o diálogo competitivo, a audiência e a consulta pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3289647

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Administração e Planejamento/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3258) Julgue o item seguinte, relacionado ao Regulamento Interno de Licitações e Contratações da FUNPRES-P-EXE.

Ainda que haja a inversão de fases no processo licitatório, durante a fase de habilitação, apenas o vencedor deve apresentar os documentos de habilitação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3289648

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Administração e Planejamento/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3259) Julgue o item seguinte, relacionado ao Regulamento Interno de Licitações e Contratações da FUNPRES-P-EXE.

São dois os critérios de julgamento nos processos licitatórios da FUNPRES-P-EXE: melhor combinação de preço e técnica; e melhor técnica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3289649

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Administração e Planejamento/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3260) Julgue o item seguinte, relacionado ao Regulamento Interno de Licitações e Contratações da FUNPRES-P-EXE.

Adotada a modalidade diálogo competitivo, a FUNPRES-P-EXE é obrigada a exigir esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, ainda que tais medidas distorçam a concorrência entre as propostas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3289650

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Administração e Planejamento/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3261) Julgue o item seguinte, relacionado ao Regulamento Interno de Licitações e Contratações da FUNPRES-P-EXE.

Nos contratos que resultem em receita para a FUNPRES-P-EXE, o critério de julgamento a ser adotado é o da maior oferta de preço, sendo permitida, nessa hipótese, a dispensa do cumprimento dos requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira, desde que previsto projeto básico ou no termo de referência.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294653

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3262) Julgue o item a seguir, acerca da formalização e da fiscalização de contratos, conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET).

A empresa contratada será a única responsável quanto aos encargos fiscais e trabalhistas resultantes da execução do contrato, inclusive quanto àqueles relacionados a subcontratação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294715

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3263) Julgue o item a seguir, acerca da formalização e da fiscalização de contratos, conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul (Resolução n.º 16/2024 – CONSET).

A presença de fiscal de contrato é obrigatória em contratos que envolvam valores vultosos e risco relevante, ao passo que é facultativa em contratos de baixo valor e risco insignificante.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294908

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3264) Com base nas disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul acerca das garantias contratuais e da extinção de contratos, julgue o item a seguir.

A rescisão contratual é possível por resolução, no caso de incidência de cláusula resolutiva expressa no termo, ou mediante distrato, se houver conveniência para a Fundação InoversaSul.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294911

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3265) Com base nas disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul acerca das garantias contratuais e da extinção de contratos, julgue o item a seguir.

A Fundação InoversaSul pode exigir a prestação de garantia, quando prevista em edital, sendo cabível a contratada optar por caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3294912

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3266) No que diz respeito às disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul sobre acompanhamento da execução contratual e registro e notificação de irregularidades, julgue o seguinte item.

No processo administrativo para aplicação de penalidades, o prazo para a apresentação de defesa prévia pela contratada é de dez dias úteis, a contar do recebimento da notificação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3294914

CEBRASPE (CESPE) - Ana (InoversaSul)/InoversaSul/Contratos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3267) No que diz respeito às disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Fundação InoversaSul sobre acompanhamento da execução contratual e registro e notificação de irregularidades, julgue o seguinte item

O acompanhamento e a fiscalização da execução de todos os instrumentos contratuais da Fundação InoversaSul devem ser realizados por fiscal do contrato e suplente expressamente designados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3324014

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Tecnologia da Informação/Ciência de Dados/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3268) Com relação à Lei n.º 14.133/2021 e às Instruções Normativas SGD/ME n.º 94/2022 e SEGES/ME n.º 65/2021, n.º 58/2022 e n.º 81/2022, julgue o item subsequente.

Em casos de prorrogações de contratos de serviços e fornecimentos contínuos, é dispensada a elaboração de estudo técnico preliminar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3343767

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Enfermagem do Trabalho/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3269) De acordo com a IN/SEGES/ME n.º 65/2021, que dispõe sobre a pesquisa de preços no âmbito da administração pública, e a IN/MPOG n.º 5/2017, que dispõe sobre a contratação de serviços sob o regime de execução indireta, julgue o item subsequente.

O preço estimado da contratação, obtido pelo tratamento legalmente estabelecido, ainda pode ser acrescido ou subtraído de determinado percentual a fim de se aliar a atratividade do mercado e mitigar o risco de sobrepreço.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3348599

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3270) Acerca da padronização dos procedimentos de contratação, da sustentabilidade nas contratações e da política de governança e gestão das contratações no âmbito da justiça do trabalho, julgue o item seguinte.

Conforme preconiza o Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação, o termo de referência deverá definir os critérios técnicos obrigatórios indicados para a respectiva contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3424772

CEBRASPE (CESPE) - Tec (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Monitoramento Preditivo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3271) Supondo que a Embrapa pretenda contratar uma empresa para executar os serviços necessários para a modernização das instalações elétricas de uma edificação, julgue o item a seguir, acerca da quantificação e estimativa de custos para contratações públicas.

No orçamento para a licitação dos citados serviços, deve-se usar como referência, preferencialmente, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil (SINAPI) ou o Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), sendo os custos máximos admitidos no orçamento de referência o menor valor encontrado em qualquer dos sistemas utilizados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2877514

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Tecnologia da Informação/Gestão de Contratos de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3272) Julgue o próximo item, relativo a critérios de sustentabilidade ambiental nas aquisições do Poder Executivo federal, consoante as regras da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01/2010.

Nas licitações para aquisição de bens, a comprovação do cumprimento dos critérios de sustentabilidade ambiental deve ser feita obrigatoriamente por meio da apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891164

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3273) Considerando que a Lei n.º 14.133/2021 estabelece que o projeto executivo de uma obra de engenharia deve ser desenvolvido de acordo com as normas técnicas pertinentes, julgue o próximo item, relativo ao desempenho das edificações.

Dadas as necessidades básicas de segurança, saúde, higiene e economia, são estabelecidos para os diferentes sistemas, incluindo-se os estruturais, requisitos mínimos de desempenho, os quais devem ser considerados e atendidos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3105352

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3274) No que se refere a convênios e contratos de repasse, julgue o item que se segue.

A celebração de contratos de repasse exclusivamente para execução de custeio e aquisição de equipamentos é possível desde que autorizada pela autoridade máxima do órgão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3105357

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3275) A respeito da prestação de contas nos convênios e contratos de repasse, julgue o item seguinte.

O procedimento informatizado de análise de prestação de contas é baseado no cotejo entre o limite de tolerância ao risco da faixa e o apetite ao risco.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3146511

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia de Pesca e Aquicultura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Outros Normativos sobre Licitações

3276) A respeito do acompanhamento da aplicação de recursos na fiscalização de obras e serviços, julgue o item subsequente.

A fatura para pagamento de obra ou serviço poderá ser emitida em qualquer momento da vigência do contrato, sem necessidade de manifestação prévia do gestor do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2304797

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Servidões Administrativas

3277) Em relação aos direitos dos usuários de serviços públicos, às servidões administrativas, ao registro de preços e aos consórcios públicos, julgue o item a seguir.

As servidões administrativas que recaem sobre imóvel específico, decorrentes de relações contratuais ou decisões judiciais, não ensejam direito a indenização.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2498034

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Servidões Administrativas

3278) Julgue o item a seguir, acerca da intervenção do Estado na propriedade, à luz da doutrina e do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

A servidão administrativa constitui direito real público que autoriza o Estado a usar propriedade imóvel particular para permitir a execução de obras ou serviços de interesse coletivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2521383

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Servidões Administrativas

3279) A respeito da intervenção do Estado na propriedade, julgue o item seguinte.

Pelo fato de constituírem direito real de uso em favor do Estado sobre propriedade particular, as servidões administrativas devem ser inscritas no registro de imóveis para produzir eficácia *erga omnes*.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2020068

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Servidões Administrativas

3280) A respeito dos atos administrativos, da servidão, da requisição, de licitação e contratos e dos poderes da administração pública, julgue o item subsequente.

Estipulada por ato declaratório a servidão administrativa sobre imóvel de propriedade alheia, a administração passará a usufruir dos direitos conferidos ao possuidor indireto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495828

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Requisição da Propriedade Privada

3281) Com fundamento na legislação vigente e na doutrina majoritária, julgue o item a seguir, acerca de intervenção do Estado sobre a propriedade privada, licitações, parceria público-privada, controle e poderes da administração e improbidade administrativa.

Em se tratando de requisição administrativa, modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada, em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, independentemente da existência de dano.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2973011

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Requisição da Propriedade Privada

3282) Com fundamento na legislação vigente e na jurisprudência do STF relativas às modalidades de intervenção do Estado na propriedade, à improbidade administrativa, ao processo administrativo disciplinar, aos bens públicos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o próximo item.

É possível a requisição administrativa, pelo estado do Espírito Santo, de bens e insumos contratados pelo município de Cachoeiro de Itapemirim e destinados à execução do plano local de imunização, na hipótese de decretação de estado de emergência em saúde.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2020072

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Requisição da Propriedade Privada

3283) A respeito dos atos administrativos, da servidão, da requisição, de licitação e contratos e dos poderes da administração pública, julgue o item subsequente.

Quando identificado iminente perigo público, o Estado poderá usar propriedade particular imediatamente, ainda que haja oposição do dono.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/763245

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Requisição da Propriedade Privada

3284) No que diz respeito à administração pública, julgue o item a seguir.

Requisição é o instrumento correto a ser usado no caso de a polícia ter de ocupar as instalações de determinado estabelecimento no curso de operação policial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Ocupação Provisória

3285) No que diz respeito à intervenção do Estado sobre a propriedade privada e aos bens públicos, julgue o item seguinte.

A ocupação temporária é forma de intervenção do Estado na propriedade privada tipicamente relacionada a bens imóveis que, como regra, servem de apoio à execução de obras e serviços públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Limitações Administrativas (Intervenção da Propriedade)

3286) Julgue o item a seguir, acerca da administração pública, do regime jurídico- administrativo, da organização administrativa, dos atos administrativos, do processo administrativo, dos serviços públicos e da intervenção do Estado na propriedade.

Consoante entendimento do STJ, na limitação administrativa, para que seja devido o pagamento de indenização aos proprietários dos imóveis abrangidos em área delimitada por ato administrativo, é imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo ou limitação além das já existentes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3287) No que diz respeito ao sistema administrativo, aos atos administrativos, às parcerias público-privadas e ao tombamento, julgue o item a seguir.

Nos casos de tombamento geral, não se faz necessário procedimento para individualização do bem imóvel, de modo que as restrições estabelecidas na lei se aplicam a todos os que tenham imóvel na área tombada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3288) Acerca de gestão patrimonial, julgue o seguinte item.

Monumentos naturais podem ser tombados e constituir o patrimônio histórico e artístico nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3289) No que diz respeito à intervenção do Estado sobre a propriedade privada e aos bens públicos, julgue o item seguinte.

O tombamento pode recair sobre bens móveis e imóveis, estando sua implementação condicionada à prévia autorização legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3290) Em relação ao registro e tombamento de bens culturais, julgue o item seguinte.

A legislação elenca quatro tipos de livros de registro de bens culturais de natureza imaterial (dos saberes, das celebrações, das formas de expressão e dos lugares), o que não impede a abertura de outros livros de registro para a inscrição de bens culturais de natureza imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se enquadrem nos tipos citados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3291) Em relação ao registro e tombamento de bens culturais, julgue o item seguinte.

O tombamento é um instrumento de proteção de bens culturais materiais, incidente apenas sobre bens imóveis, públicos ou privados, devendo, neste último caso, o proprietário do bem tombado ser indenizado em razão da perda de seu bem.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3292) Julgue o seguinte item, relativos a licitações, limitações administrativas, órgãos e serviços públicos.

Um estado não pode desapropriar tampouco proceder a tombamento de bem da União.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Arquitetura/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3293) O tombamento é o instrumento de proteção ao patrimônio material brasileiro mais antigo, objeto do Decreto-Lei n.º 25/1937. Acerca desse dispositivo, julgue o item subsecutivo.

O tombamento contempla bens imóveis e móveis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Arquitetura/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3294) O tombamento é o instrumento de proteção ao patrimônio material brasileiro mais antigo, objeto do Decreto-Lei n.º 25/1937. Acerca desse dispositivo, julgue o item subsecutivo.

Esse instrumento aplica-se à proteção de edifícios, paisagens e conjuntos históricos urbanos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Arquitetura/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3295) O tombamento é o instrumento de proteção ao patrimônio material brasileiro mais antigo, objeto do Decreto-Lei n.º 25/1937. Acerca desse dispositivo, julgue o item subsecutivo.

O tombamento não se aplica a nenhum tipo de acervo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Arquitetura/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3296) O tombamento é o instrumento de proteção ao patrimônio material brasileiro mais antigo, objeto do Decreto-Lei n.º 25/1937. Acerca desse dispositivo, julgue o item subsecutivo.

Estão contemplados nesse dispositivo o patrimônio imaterial e outras formas de preservação, tais como registro e inventário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3297) Julgue o item que se segue, com base na teoria do direito administrativo e nas normas que o regem.

A responsabilidade primária pela conservação e reparação de um bem tombado recai sobre a administração pública, em razão da indisponibilidade, pela administração pública, da tutela do interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3298) A respeito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), do parcelamento do solo urbano, da política urbana, da desapropriação, da proteção do patrimônio cultural, entre outros temas do direito urbanístico, julgue o item a seguir.

O tombamento de bem pertencente ao Estado realizado pela autoridade competente federal produzirá efeitos independentemente de notificação do ato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3299) Julgue o item subsequente, relativos aos direitos dos usuários de serviços públicos, a tombamento, à responsabilidade do Estado, a atos de improbidade administrativa e ao Plano Distrital de Política para Mulheres (PDPM).

O tombamento, como mecanismo de proteção do patrimônio histórico e artístico, implica necessariamente uma relação litigiosa entre o ente federativo que o promove e o proprietário do bem, a qual deve ser dirimida judicialmente, com observância do devido processo legal, embora possa produzir efeitos provisórios imediatos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2102516

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3300) Julgue o próximo item, relativos a concessão urbanística, desapropriação, tombamento e tutela da ordem jurídica urbanística.

Quando o objeto do tombamento for todo um conjunto arquitetônico e urbanístico, será desnecessária a notificação individualizada de todos os proprietários de imóveis da região protegida.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1705356

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Direito e Legislação/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3301) A respeito do uso e ocupação e parcelamento do solo, do estudo de impacto ambiental, da desapropriação e do tombamento, julgue o item a seguir.

O proprietário de imóvel tombado poderá transferi-lo a terceiro, mesmo sem determinação judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1752488

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3302) Com relação a uma casa hipotética situada em um centro histórico municipal que constitui área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), julgue o item subsequente, com base nas disposições legais relacionadas ao tema e na jurisprudência do STJ.

O tombamento do imóvel necessariamente deve ser individualizado, para que surta os seus efeitos legais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1752489

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3303) Com relação a uma casa hipotética situada em um centro histórico municipal que constitui área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), julgue o item subsequente, com base nas disposições legais relacionadas ao tema e na jurisprudência do STJ.

O tombamento ocorre com a inscrição do bem no livro de registros.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1752491

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3304) Com relação a uma casa hipotética situada em um centro histórico municipal que constitui área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), julgue o item subsequente, com base nas disposições legais relacionadas ao tema e na jurisprudência do STJ.

A prefeitura municipal pode estabelecer um tombamento municipal sobre a mesma área já tombada pelo IPHAN.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1752495

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3305) Com relação a uma casa hipotética situada em um centro histórico municipal que constitui área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), julgue o item subsequente, com base nas disposições legais relacionadas ao tema e na jurisprudência do STJ.

Os custos do dever de manutenção da casa quanto a obras de reparo devem ser arcados pelo IPHAN.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/844636

CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3306) À luz das normas pertinentes à administração pública e com relação a atos e contratos administrativos, serviços públicos, improbidade administrativa e intervenção do Estado na propriedade, julgue o item seguinte.

Somente bens imóveis de valor histórico e cultural brasileiro são passíveis de tombamento, sendo essa modalidade de intervenção restritiva ao uso da propriedade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/646909

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (EBSERH)/EBSERH/Qualquer Nível Superior/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3307) Com referência à gestão patrimonial, julgue o item subsequente.

Coleções de livros de medicina e saúde tombadas pelo patrimônio cultural poderão ser transferidas pelo Brasil a outro país latino-americano por tempo indeterminado, para fins de intercâmbio cultural.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/695611

CEBRASPE (CESPE) - Ana I (IPHAN)/IPHAN/Área 3/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3308) A cidade de Pirenópolis – GO é um conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico tombado pelo IPHAN em 1990. Na cidade, anualmente é realizada a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, que foi reconhecida em 2010 como patrimônio cultural do Brasil.

A fim de aproveitar o fluxo de turistas em Pirenópolis, Roberto decidiu montar um restaurante no centro da cidade. Para isso, ele comprou um prédio que, embora tombado, encontrava-se abandonado, havendo a necessidade de reformá-lo.

Considerando essa situação hipotética e as informações nela apresentadas, julgue o item a seguir.

Roberto, ao reformar um prédio tombado que estava abandonado, colabora para a economia da cidade, mas não incentiva finalidades sociais, o que ocorreria, por exemplo, se ele ofertasse no restaurante algum tipo de ação social para a comunidade, como um curso de culinária para jovens carentes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/695612

CEBRASPE (CESPE) - Ana I (IPHAN)/IPHAN/Área 3/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3309) A cidade de Pirenópolis – GO é um conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico tombado pelo IPHAN em 1990. Na cidade, anualmente é realizada a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, que foi reconhecida em 2010 como patrimônio cultural do Brasil.

A fim de aproveitar o fluxo de turistas em Pirenópolis, Roberto decidiu montar um restaurante no centro da cidade. Para isso, ele comprou um prédio que, embora tombado, encontrava-se abandonado, havendo a necessidade de reformá-lo.

Considerando essa situação hipotética e as informações nela apresentadas, julgue o item a seguir.

A reforma de bem tombado constitui uma forma de concretização do desenvolvimento sustentável, visto que, atualmente, o conceito de patrimônio cultural reconhece uma inter-relação entre aspectos naturais e culturais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/695613

CEBRASPE (CESPE) - Ana I (IPHAN)/IPHAN/Área 3/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3310) A cidade de Pirenópolis – GO é um conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico tombado pelo IPHAN em 1990. Na cidade, anualmente é realizada a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, que foi reconhecida em 2010 como patrimônio cultural do Brasil.

A fim de aproveitar o fluxo de turistas em Pirenópolis, Roberto decidiu montar um restaurante no centro da cidade. Para isso, ele comprou um prédio que, embora tombado, encontrava-se abandonado, havendo a necessidade de reformá-lo.

Considerando essa situação hipotética e as informações nela apresentadas, julgue o item a seguir.

Os benefícios da reforma empreendida por Roberto estão restritos ao bem tombado, por isso possuem uma dimensão material, de ação preservacionista, sem, contudo, envolver as noções de paisagens e de itinerários culturais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/695614

CEBRASPE (CESPE) - Ana I (IPHAN)/IPHAN/Área 3/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3311) A cidade de Pirenópolis – GO é um conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico tombado pelo IPHAN em 1990. Na cidade, anualmente é realizada a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, que foi reconhecida em 2010 como patrimônio cultural do Brasil.

A fim de aproveitar o fluxo de turistas em Pirenópolis, Roberto decidiu montar um restaurante no centro da cidade. Para isso, ele comprou um prédio que, embora tombado, encontrava-se abandonado, havendo a necessidade de reformá-lo.

Considerando essa situação hipotética e as informações nela apresentadas, julgue o item a seguir.

As dimensões material e imaterial não estão interligadas no caso em apreço, visto que o desenvolvimento econômico sustentável envolve a questão material da preservação do bem tombado, mas não afeta a dimensão imaterial, representada pela preservação da Festa do Divino Espírito Santo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/695615

CEBRASPE (CESPE) - Ana I (IPHAN)/IPHAN/Área 3/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3312) A cidade de Pirenópolis – GO é um conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico tombado pelo IPHAN em 1990. Na cidade, anualmente é realizada a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, que foi reconhecida em 2010 como patrimônio cultural do Brasil.

A fim de aproveitar o fluxo de turistas em Pirenópolis, Roberto decidiu montar um restaurante no centro da cidade. Para isso, ele comprou um prédio que, embora tombado, encontrava-se abandonado, havendo a necessidade de reformá-lo.

Considerando essa situação hipotética e as informações nela apresentadas, julgue o item a seguir.

A existência de um restaurante na área tombada de Pirenópolis pode ser considerada uma forma de incremento do turismo cultural da cidade, por ser um meio que as comunidades de acolhimento poderão utilizar para esclarecer aos visitantes o significado do patrimônio e da necessidade de preservá-lo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/695616

CEBRASPE (CESPE) - Ana I (IPHAN)/IPHAN/Área 3/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3313) A cidade de Pirenópolis – GO é um conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico tombado pelo IPHAN em 1990. Na cidade, anualmente é realizada a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, que foi reconhecida em 2010 como patrimônio cultural do Brasil.

A fim de aproveitar o fluxo de turistas em Pirenópolis, Roberto decidiu montar um restaurante no centro da cidade. Para isso, ele comprou um prédio que, embora tombado, encontrava-se abandonado, havendo a necessidade de reformá-lo.

Considerando essa situação hipotética e as informações nela apresentadas, julgue o item a seguir.

A abertura de um restaurante em área tombada está de acordo com os princípios aplicáveis ao turismo, pois promove a valorização dos conjuntos patrimoniais na medida em que assegura aos visitantes uma experiência enriquecedora e agradável.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/695634

CEBRASPE (CESPE) - Ana I (IPHAN)/IPHAN/Área 3/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3314) Fábio comprou a casa em que uma famosa escritora, já falecida, havia morado, em um bairro do centro de Recife. O intuito de Fábio era transformar o imóvel em museu, havendo cobrança de ingresso dos visitantes. Como a casa se encontrava fechada, com sinais de depredação, ele restringiu os primeiros gastos à restauração, que seria custeada com recursos auferidos com a venda dos ingressos cobrados dos visitantes. A sinalização aos visitantes sobre medidas de segurança no museu foram deixadas para um momento posterior, quando tais medidas pudessem ser custeadas com os recursos obtidos após a inauguração. Além disso, Fábio não estabeleceu uma limitação do número diário de visitantes, pois isso reduziria os seus ganhos iniciais.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Para que Fábio desenvolva as atividades pretendidas no imóvel, é necessário o tombamento da casa pela União ou pelo governo do estado de Pernambuco, a fim de que o bem seja preservado para as gerações futuras.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/474515

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3315) A respeito de parcelamento do solo, impacto de vizinhança, regularização fundiária de interesse social, desapropriação e tombamento, julgue o item a seguir com base na legislação urbanística.

Se imóvel integrante do patrimônio cultural for objeto de tombamento compulsório, poderá o proprietário requerer o cancelamento do tombamento se, após notificar o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional da impossibilidade financeira de proceder às obras de conservação e reparação necessárias, o poder público não adotar nenhuma providência dentro do prazo de seis meses.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/562168

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3316) Julgue o item, relativo ao tombamento administrativo e à responsabilidade civil do Estado.

Obras históricas ou artísticas tombadas são inalienáveis, independentemente da titularidade de sua propriedade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/562801

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tombamento - Conceitos e Decreto-Lei nº 25/1937

3317) Acerca de delegação de serviço público, formalização de contrato administrativo e proteção ao patrimônio histórico e artístico, julgue o item subsequente, tendo como referência a legislação vigente acerca dessas matérias.

Para se construir na vizinhança de bem público tombado pelo patrimônio histórico, se a obra for reduzir a visibilidade do bem tombado, será necessária a prévia autorização do órgão público competente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3271647

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3318) Julgue o item subsequente, a respeito da desapropriação e da proteção do patrimônio cultural, considerando, no que couber, a jurisprudência do STF.

Aos estados da Federação é permitida a desapropriação de bens de município sob seu domínio, dispensada a autorização legislativa, desde que haja acordo entre os entes federativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3599482

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3319) No que diz respeito à intervenção do Estado sobre a propriedade privada e aos bens públicos, julgue o item seguinte.

A desapropriação é forma de intervenção supressiva do Estado na propriedade privada, orientada pela utilidade/necessidade pública ou pelo interesse social, e pode recair sobre bens públicos, desde que observado o sentido vertical entre as esferas federativas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3198744

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3320) No que se refere à intervenção do Estado na propriedade privada e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequentes, com base na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência dos tribunais superiores.

A desapropriação confiscatória pode alcançar propriedades urbanas e rurais — exceto bens públicos —, não ensejando indenização ao proprietário, além de admitir a cumulação com outras sanções previstas em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2304803

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3321) A respeito do Decreto-lei n.º 220/1975 — Estatuto do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro —, dos bens públicos e da responsabilidade do estado, julgue o item a seguir.

Apesar do princípio constitucional da legalidade, há situações nas quais a afetação de bem ao uso público pode decorrer de ato ilícito da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2521380

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3322) A respeito da intervenção do Estado na propriedade, julgue o item seguinte.

A desapropriação pode incidir sobre qualquer espécie de bem suscetível de valoração patrimonial, como bens imóveis, móveis, públicos, privados, corpóreos ou incorpóreos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2591060

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3323) Acerca de desapropriação de bens, julgue o item seguinte.

Os estados e o Distrito Federal não podem desapropriar bens da União, assim como não podem os municípios desapropriar bens dos estados ou da União.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2591067

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3324) Acerca de desapropriação de bens, julgue o item seguinte.

São passíveis de desapropriação bens de sociedade de economia mista federal, incumbida de explorar atividade econômica em regime de exclusividade, desde que mediante autorização do Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2591071

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3325) Acerca de desapropriação de bens, julgue o item seguinte.

Havendo interesse coincidente entre a União, os estados e os municípios em desapropriar o mesmo bem privado, terá preferência o ente federativo que primeiro iniciar o processo de desapropriação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1884005

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3326) Determinado município desapropriou imóvel mediante declaração de utilidade pública, constando expressamente no decreto expropriatório que no local seria construído um campo de pouso para aeronaves. Não obstante, diante do esgotamento da capacidade ativa de sepultamentos na cidade, o prefeito resolveu construir um cemitério na área então destinada ao campo de pouso.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir, acerca de desapropriação e desvio de finalidade.

O expropriado pode exigir seu imóvel de volta, já que não foi dado o destino para o qual se desapropriou o bem.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2020074

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3327) A respeito dos atos administrativos, da servidão, da requisição, de licitação e contratos e dos poderes da administração pública, julgue o item subsequente.

Todos os bens particulares poderão ser objeto de desapropriação pelos entes da Federação, mediante declaração de utilidade pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2102597

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3328) Em cada um do item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito do processo coletivo e da ação de desapropriação.

O governador do DF editou decreto no qual declarou a utilidade pública e o interesse social para efeito de desapropriação de uma área de terra rural localizada em Brazlândia, no DF. Nessa situação, caso o proprietário da referida área seja notificado e aceite a oferta de indenização proposta pelo DF, será dispensada a propositura de ação de desapropriação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2207626

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3329) Em cada um do item que se seguem, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca da intervenção do Estado na propriedade, conforme o entendimento jurisprudencial.

Situação hipotética: A prefeitura de certo município tomou posse de um terreno abandonado e construiu um posto de saúde no local. Somente cinco anos após a construção, o proprietário percebeu a instalação da unidade de saúde em seu terreno.

Assertiva: Nesse caso, o proprietário do terreno pode pleitear indenização, por meio de ação de desapropriação indireta, de caráter pessoal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2207627

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3330) Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca da intervenção do Estado na propriedade, conforme o entendimento jurisprudencial.

Situação hipotética: José, proprietário de fazenda com mais de 25 hectares, cuja área é utilizada, em sua maior parte, para a criação de gado solto, responde a processo em virtude de a polícia federal ter encontrado culturas ilegais de plantas psicotrópicas, sem autorização do poder público, numa área de cerca de 150 metros quadrados. **Assertiva:** Nessa situação, no que diz respeito à expropriação confiscatória decorrente da constatação de cultura ilegal de plantas psicotrópicas em imóvel rural, a União ou seus delegados podem impor a João, compulsória e imediatamente, a perda da porção da gleba, excluídas as áreas produtivas, sem qualquer indenização, e deverão destinar a área confiscada especificamente à reforma agrária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509693

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3331) Acerca do controle da administração pública e a intervenção do Estado na propriedade, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: Dois bens foram desapropriados no Rio de Janeiro: um deles foi doado a um particular, não tendo sido empregado na finalidade pública que fundamentou a desapropriação; ao outro foi dada destinação pública diversa da especificada inicialmente. **Assertiva:** Nessa situação, deverá ocorrer a retrocessão dos dois bens desapropriados anteriormente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1705351

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Direito e Legislação/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3332) A respeito do uso e ocupação e parcelamento do solo, do estudo de impacto ambiental, da desapropriação e do tombamento, julgue o item a seguir.

O particular cujo imóvel tenha sido declarado como de utilidade pública ou de interesse social, ainda que para fins de reforma agrária, terá direito à indenização prévia, justa e em dinheiro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/922198

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3333) Julgue o item a seguir, acerca das disposições constitucionais a respeito de direito administrativo.

Estados federados podem, sob o fundamento de interesse social, desapropriar imóveis rurais improdutivos para fins de reforma agrária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3334) Acerca de atos administrativos, serviços públicos e intervenção do Estado na propriedade, julgue o item seguinte.

O proprietário de imóvel rural para o qual tenha sido intentada ação de desapropriação parcial, restando área remanescente reduzida a superfície inferior à de pequena propriedade rural, tem direito de requerer, na contestação, que todo o imóvel seja desapropriado, salvo se a finalidade da desapropriação for a reforma agrária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Adv (EBSERH)/EBSERH/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3335) A administração pública promoveu a desapropriação de dois imóveis. No primeiro, o ato expropriatório previa a construção de uma escola. No entanto, após três anos, construiu-se no local um abrigo para moradores de rua. Quanto ao segundo, que já contava com edificação, a previsão era de que o imóvel fosse aproveitado para servir de unidade de saúde pública, porém, nada foi feito e a edificação permaneceu fechada.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Ocorreu, no caso do primeiro imóvel, a tredestinação lícita.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adv (EBSERH)/EBSERH/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3336) A administração pública promoveu a desapropriação de dois imóveis. No primeiro, o ato expropriatório previa a construção de uma escola. No entanto, após três anos, construiu-se no local um abrigo para moradores de rua. Quanto ao segundo, que já contava com edificação, a previsão era de que o imóvel fosse aproveitado para servir de unidade de saúde pública, porém, nada foi feito e a edificação permaneceu fechada.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Na situação relacionada ao segundo imóvel, o particular que teve seu bem desapropriado poderá pleitear somente revisão do valor da indenização.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3337) A respeito de parcelamento do solo, impacto de vizinhança, regularização fundiária de interesse social, desapropriação e tombamento, julgue o item a seguir com base na legislação urbanística.

Em se tratando de desapropriação por utilidade pública em que a imissão prévia na posse tenha se dado por ordem judicial e o ente expropriante tenha depositado em juízo o preço ofertado, é incabível o pagamento de juros compensatórios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3338) Julgue o item que se segue, referente à intervenção do Estado na propriedade.

Na desapropriação indireta, por força da afetação do bem ao domínio público, ao proprietário prejudicado só resta pleitear indenização pelos prejuízos advindos da perda da propriedade, acrescidos de juros moratórios e compensatórios, incidindo os últimos a partir da data da efetiva ocupação do bem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/562166

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desapropriação

3339) Conforme o que a doutrina majoritária e a legislação vigente estabelecem acerca de desapropriação e de serviços públicos, julgue o item seguinte.

A União tem permissão para desapropriar bens de domínio dos estados e dos municípios mediante declaração de utilidade pública e autorização legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1439171

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados sobre Intervenção do Estado na Propriedade Privada

3340) A respeito da intervenção do Estado na propriedade, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Josefa arrependeu-se de um acordo de desapropriação com o poder público, o qual objetivava construir uma creche em área de sua propriedade. Foi publicado o decreto de desapropriação por utilidade pública. Porém, foi constatada, em caráter de urgência, a necessidade da instalação de um posto de saúde no local, de modo que o poder público alterou a destinação a ser conferida à edificação. **Assertiva:** Nesse caso, é correto afirmar que, como se arrependeu do negócio, Josefa poderá reaver a propriedade em ação de retrocessão, haja vista o poder público não poder conferir finalidade diversa da constante no decreto expropriatório.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3346154

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Prescrição e Coisa Julgada Administrativa

3341) No que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais, à defesa do Estado e das instituições democráticas, à organização dos Poderes do Estado e às funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue, consoante o disposto na CF e o entendimento do STF.

A pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União prescreve em cinco anos, contudo essa prescrição será interrompida se os atos de investigação implicarem diretamente os responsáveis, que deverão ser cientificados de forma tempestiva.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2841455

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Prescrição e Coisa Julgada Administrativa

3342) No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

A decadência é um fato jurídico relacionado ao princípio da segurança jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3106907

CEBRASPE (CESPE) - Ana PC (FNDE)/FNDE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Prescrição e Coisa Julgada Administrativa

3343) Considerando a prescrição da pretensão ressarcitória da União, julgue o item que se segue.

Com relação à prescrição da pretensão ressarcitória da União, é correto afirmar que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2151856

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Ciências Jurídicas/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Prescrição e Coisa Julgada Administrativa

3344) A respeito da Corregedoria Geral do Estado do Espírito Santo, do Sistema de Correição e do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Cíveis do Estado do Espírito Santo, julgue o item que se segue.

O recurso contra decisão administrativa, se cabível, terá o condão de interromper a prescrição.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2156816

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Prescrição e Coisa Julgada Administrativa

3345) A respeito dos atos administrativos e do controle da administração pública, julgue o item seguinte.

Ato administrativo no qual o TCE/SC ateste a irregularidade da concessão inicial de aposentadoria de um servidor do estado de Santa Catarina fará coisa julgada no âmbito administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1752261

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Prescrição e Coisa Julgada Administrativa

3346) A respeito da ação de improbidade, da prescrição contra a Espaço livre fazenda pública, da execução do termo de ajuste de conduta (TAC), do processo judicial eletrônico e do *habeas data*, julgue o item a seguir.

Nas ações de indenização contra a fazenda pública, o prazo prescricional é de cinco anos quando não regulado pelo Código Civil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1752263

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Prescrição e Coisa Julgada Administrativa

3347) A respeito da ação de improbidade, da prescrição contra a Espaço livre fazenda pública, da execução do termo de ajuste de conduta (TAC), do processo judicial eletrônico e do *habeas data*, julgue o item a seguir.

O prazo prescricional para propor execução por descumprimento de TAC inicia-se com a notificação para cumprimento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/844635

CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Prescrição e Coisa Julgada Administrativa

3348) À luz das normas pertinentes à administração pública e com relação a atos e contratos administrativos, serviços públicos, improbidade administrativa e intervenção do Estado na propriedade, julgue o item seguinte.

A ocorrência da decadência gera a extinção de direito, o que, contudo, não impede a administração pública de se manifestar a tempo e modo em processo administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3827087

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3349) De acordo com as previsões da Lei n.º 13.303/2016, da Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/2011) e da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018), julgue o próximo item.

Por ser uma sociedade de economia mista, a TELEBRAS não é obrigada a se subordinar ao regime legal previsto na Lei de Acesso à Informação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3284223

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3350) Com base no disposto na Lei de Acesso à Informação, julgue o item a seguir.

Define-se integridade como a garantia de que a informação foi produzida, expedida, recebida ou modificada por uma fonte legítima e identificável.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3321896

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3351) Julgue o item a seguir, a respeito do acesso à informação pública, regulado pela Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI).

A autenticidade é a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, ao trânsito e ao destino.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3425091

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Gestão da Informação/Gestão da Informação Bibliográfica/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3352) Acerca de segurança da informação, sistemas de informação e serviços de TI, julgue o item a seguir.

A Lei n.º 12.527/2011, também conhecida como Lei de Acesso à Informação, é aplicável ao Poder Executivo federal, mas não aos demais poderes e às esferas do governo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3425199

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Gestão da Informação/Gestão da Informação Bibliográfica/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3353) Julgue o item a seguir, com base na legislação referente a acesso a informação, proteção de dados e governo aberto.

Para a garantia do direito fundamental de acesso à informação, a publicidade é considerada preceito geral e o sigilo, exceção.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3446138

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Comunicação Social/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3354) Julgue o item que se seguem, a respeito da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Por tratar de informações de órgãos fundamentais na estrutura do Estado brasileiro, a LAI estabelece o acesso à informação como exceção, sendo o sigilo a regra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3446139

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Comunicação Social/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3355) Julgue o item que se seguem, a respeito da Lei de Acesso à Informação (LAI).

A LAI trata dos procedimentos a serem observados pela União, estados, Distrito Federal e municípios, para garantir o acesso a informações previsto na Constituição Federal de 1988.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3597309

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3356) Acerca da evolução da administração, julgue o item que se segue.

O acesso à informação, regulado pela Lei n.º 12.527/2011, aplica-se somente à administração pública direta dos Poderes Executivo e Legislativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3599183

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Comunicação Social/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3357) Julgue o item que se segue, relativo à Lei de Acesso à Informação e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, segundo a qual todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou coletivo, é o principal marco para a promulgação da Lei de Acesso à Informação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2778944

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3358) Com base na legislação relativa ao acesso à informação, julgue o item a seguir.

A Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal será regida, entre outros princípios e diretrizes, pela observância da publicidade das bases de dados como preceito geral e do sigilo como exceção.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2778961

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3359) Acerca da responsabilidade atribuída às autoridades, da transparência orçamentária e dos relatórios de transparência, julgue o item que se segue.

As autoridades têm a responsabilidade de garantir o acesso à informação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2789203

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (MMA)/MMA/"Sem Área de Concentração"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3360) Considerando o direito administrativo brasileiro, julgue o item a seguir.

Conforme a Lei n.º 12.527/2011, documento é a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2796922

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão da Tecnologia da Informação/Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3361) Considerando a legislação acerca de privacidade e proteção de dados, julgue o item a seguir.

As entidades privadas sem fins lucrativos que tenham recebido recursos públicos para a realização de ações de interesse público estão subordinadas, no que couber, à Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2796924

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão da Tecnologia da Informação/Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3362) Considerando a legislação acerca de privacidade e proteção de dados, julgue o item a seguir.

Para efeitos da Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/2011), documento é considerado como a unidade física de registro de informações, utilizada para materializar conhecimento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2841722

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3363) Com fulcro na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), julgue o item subsecutivo.

Os procedimentos dessa lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação com a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2854428

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3364) Com base no previsto na Lei n.º 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação (LAI), e na Lei n.º 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), julgue o próximo item.

Para efeitos da LAI, considera-se primariedade a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2877567

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Tecnologia da Informação/Gestão da Segurança da Informação
Orçamentária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3365) Considerando a legislação e as normatizações aplicadas à segurança e à privacidade da informação na administração pública federal, julgue o item a seguir.

Os órgãos públicos integrantes do Poder Judiciário devem seguir a diretriz de divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações, para assegurar o direito fundamental de acesso à informação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075019

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3366) Acerca do governo eletrônico — ou governo digital —, da transparência da administração pública, do controle social e cidadania, e da accountability, julgue o item subsequente.

Transparência ativa é definida em lei como a disponibilização de dados pela administração pública, independentemente da existência de solicitações.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075035

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3367) Com base no disposto na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), julgue o item a seguir.

As sociedades de economia mista controladas indiretamente pela União não são regidas pela Lei de Acesso à Informação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075037

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3368) Com base no disposto na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), julgue o item a seguir.

Integridade é a qualidade da informação derivada de sua reconhecida completude.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075583

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3369) No que tange ao processo administrativo, às licitações e contratos administrativos, à Lei de Acesso à Informação e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue o item seguinte.

O direito de acesso à informação surgiu no ordenamento jurídico brasileiro com a edição da Lei n.º 12.527/2011.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3101794

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3370) Acerca da concessão de serviços públicos, do processo administrativo no âmbito da Lei n.º 9.784/1999, do controle judicial da administração pública e do que estabelece a Lei de Acesso à Informação (LAI), julgue o item subsequente, considerando, no que couber, o entendimento do STF.

A LAI aplica-se às empresas privadas contratadas pela administração pública, pois são receptoras de recursos públicos; entretanto, em relação a elas, a publicidade ficará limitada à parcela dos recursos recebidos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3148414

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3371) No que diz respeito à Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) e à Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), julgue o item seguinte.

A LAI determina a publicidade das informações da administração pública como preceito geral, sendo o sigilo possível, mas como exceção.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2368921

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3372) No que diz respeito à Lei de Acesso à Informação — Lei n.º 12.527/2011, julgue o item subsequente.

Segundo entendimento do STF, as entidades privadas com fins lucrativos devem dar transparência e publicidade aos recursos recebidos por meio de subvenções, isenções tributárias e, indiretamente, perdão de dívidas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2396130

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Arquivologia/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3373) Em relação às políticas de acesso aos documentos de arquivo, julgue o item subsequente.

A garantia do direito de acesso à informação é dever do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2421504

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3374) Caio, cidadão brasileiro, protocolou requerimento administrativo em uma autarquia federal, a fim de obter acesso a determinada informação de cunho pessoal. João, servidor público dessa autarquia, por ter amizade íntima com o requerente, atuou como seu intermediário junto à repartição pública.

Em relação a essa situação hipotética e aspectos de direito administrativo a ela relacionados, julgue o item que se segue.

As disposições da Lei de Acesso à Informação não se aplicam às autarquias, uma vez que elas integram a administração pública indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2423473

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3375) De acordo com a Lei de Acesso à Informação, julgue o item que se segue.

Uma informação é definida como sigilosa quando possui restrição permanente e perdurável quanto ao acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança do cidadão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2535913

CEBRASPE (CESPE) - Ana (SERPRO)/SERPRO/Tecnologia/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3376) Julgue o item subsequente, considerando a legislação acerca de acesso e segurança da informação e privacidade e proteção de dados pessoais.

As autarquias e as fundações públicas estão subordinadas ao regime da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (FUB)/FUB/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3377) Com base no disposto na Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/2011), julgue o item a seguir.

Para fins de efeito da lei em questão, é informação qualquer dado, mesmo que não processado, que pode ser utilizado para a geração de conhecimento, independentemente do meio ou formato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Estratégia e Governança/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3378) Com base no que dispõe a Lei n.º 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação —, julgue o item a seguir.

Considera-se informação pessoal toda informação que permita a identificação do sujeito individual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3379) No que diz respeito a big data e à Lei n.º 12.527/2011 e suas alterações (Lei de Acesso à Informação), julgue o item seguinte.

A Lei de Acesso à Informação não se aplica às entidades privadas sem fins lucrativos, independentemente de elas receberem ou não recursos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3380) No que diz respeito a big data e à Lei n.º 12.527/2011 e suas alterações (Lei de Acesso à Informação), julgue o item seguinte.

Considera-se integridade, para efeito da Lei de Acesso à Informação, a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Informática Desenvolvimento de Sistemas/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3381) À luz da Lei nº 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação, julgue o item subsequente.

Sociedades de economia mista e entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios subordinam-se à Lei de Acesso à Informação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3382) Acerca do acesso à informação nos órgãos públicos, julgue o item que se segue.

De acordo com a Lei nº 12.527/2011, primariedade é considerada a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, ao trânsito e ao destino.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3383) No que diz respeito ao TCE/RJ, julgue o item que se segue.

O TCE/RJ é órgão público sem personalidade jurídica, mas se subordina à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Prod Cult (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3384) Em relação à comunicação pública, julgue o item a seguir.

A Lei de Acesso à Informação pode ser considerada norma que favorece os interesses dos cidadãos, estando associada à categoria de comunicação pública relativa a dados públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3385) Julgue o próximo item, com base no que dispõe a Lei de Acesso à Informação.

A entidade privada sem fins lucrativos que receba recursos públicos por meio de contrato de gestão deverá dar publicidade da destinação de todos os recursos que nela tramitarem.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3386) Julgue o próximo item, com base no que dispõe a Lei de Acesso à Informação.

Entre as diretrizes da Lei de Acesso à Informação, destaca-se a de que a obrigatoriedade da divulgação de informações de interesse público está vinculada à solicitação formal pelos cidadãos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3387) Acerca de governo eletrônico, transparência da administração pública, *accountability*, gestão por resultados e gestão de redes organizacionais, julgue o item seguinte.

Na segunda década deste século, observou-se menor interação entre o governo e a sociedade, motivo pelo qual foi instituída a Lei de Acesso à Informação (LAI) e estabelecida a Política de Dados Abertos nesse período.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1503632

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3388) Julgue o próximo item, à luz do disposto na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de acesso à informação) e na Lei Complementar n.º 131/2009 (Lei da Transparência).

A informação obtida em local distinto da sua fonte original, sem os devidos detalhamentos e com modificações, apresenta problemas relacionados a sua primariedade, conforme a Lei n.º 12.527/2011.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1704601

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Administração/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3389) A respeito da Lei de Acesso à Informação e da Lei da Transparência, julgue o item seguinte.

O fato de a informação ser coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, é suficiente para que essa informação seja considerada íntegra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1704836

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Arquivologia/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3390) Acerca das políticas públicas de arquivo e da legislação arquivística, julgue o item a seguir.

Os serviços de informações ao cidadão devem assegurar, conforme dispõe a legislação em vigor, o acesso às informações públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1752546

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3391) Julgue o item a seguir, de acordo com a Lei de Acesso à Informação e a Lei dos Direitos dos Usuários dos Serviços Públicos.

As regras previstas na Lei de Acesso à Informação são aplicáveis a todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta dos três Poderes da União e das três esferas de governo, podendo, inclusive, alcançar as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1783916

CEBRASPE (CESPE) - AUD (TC DF)/TC DF/Conselheiro-Substituto/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3392) Um cidadão solicitou diretamente ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) relatório completo de auditoria em órgão da administração pública do Governo do Distrito Federal (GDF) responsável por infrações de trânsito.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando as disposições da Lei Federal nº 12.527/2011 e da Lei Distrital nº 4.990/2012, com relação ao acesso à informação.

A apresentação das informações por parte do TCDF é facultativa nessa situação, uma vez que o pedido de informação deveria ter sido primeiramente dirigido ao órgão de trânsito, como condição de procedibilidade do pedido.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1190369

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3393) Considerando as disposições da Lei federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência), julgue o item.

Conforme a Lei de Acesso à Informação, informação pessoal é aquela mantida temporariamente sob sigilo, por motivo de segurança da sociedade e do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/908335

CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Modernização da Gestão das Atividades de Resíduos Sólidos/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3394) Julgue o item subsecutivo, tendo como referência as disposições da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

As autarquias estaduais não se submetem ao regime da Lei de Acesso à Informação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/620127

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 10/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3395) Com base na legislação que trata do acesso a documentos, julgue o item seguinte.

Todos têm direito à informação, entretanto os órgãos públicos só deverão dar acesso às informações que sejam solicitadas por via do setor de protocolo e arquivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/695253

CEBRASPE (CESPE) - Ana I (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3396) Maria tomou posse recentemente no IPHAN e ficou responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era restaurar um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio de Janeiro e reformar uma área específica de um museu municipal, para a

exposição das pinturas restauradas. Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que somente pode ser realizada por técnico especializado, e há no país somente uma profissional habilitada para o trabalho.

Em relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Como trabalha em uma autarquia federal, conforme a Lei n.º 12.527/2011, Maria não está obrigada a responder eventuais pedidos de acesso às informações sobre o trabalho de restauração das pinturas e de reforma do local de exposição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534747

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

3397) Com base na Lei n.º 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação —, julgue o item a seguir.

Entre as diretrizes da referida lei inclui-se a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258622

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Judiciária/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acesso a Informações e da sua Divulgação (arts. 6º a 9º da Lei nº 12.527/2011)

3398) A respeito do acesso à informação e do tratamento de dados pessoais, julgue o item a seguir.

O direito de acesso a pareceres jurídicos utilizados como fundamento de tomadas de decisão e de atos administrativos será assegurado com a edição do respectivo parecer.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3271568

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acesso a Informações e da sua Divulgação (arts. 6º a 9º da Lei nº 12.527/2011)

3399) Julgue o item que se segue, relativos a controle e transparência da administração pública.

O direito de acesso aos pareceres jurídicos que fundamentam determinada portaria normativa será garantido a partir da edição do respectivo ato decisório.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3318057

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Comunicação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acesso a Informações e da sua Divulgação (arts. 6º a 9º da Lei nº 12.527/2011)

3400) Tendo como referência as regras estabelecidas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto n.º 1.171/1994), na Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/2011) e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD (Lei n.º 13.709/2018), julgue o item que se segue.

A Lei de Acesso à Informação assegura, expressamente, o direito de obter informações sobre administração do patrimônio público e utilização de recursos públicos.

Certo
Errado

